



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Agus Pujiyanto, bertempat tinggal di Siwalan Kerto Utara 1/11 Rt:003 Rw:003

Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya, Siwalankerto, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arlisah Sri Utami, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Jamrud Iv Blok F4 No:19 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

I. Nurdjanah, bertempat tinggal di Jl. Kedurus 2/45, Rt 01 Rw 02, Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

II. Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I, tempat kedudukan Jalan Taman Puspa Raya No 10 Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 2024 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor: 1165/Pdt.G/2024/PN Sby telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan Turut Tergugat yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga/Penduduk Desa/Kelurahan Siwalankerto Utara 1/11 RT/RW 003/003 Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik dari Tanah yang berdiri Bangunan Tembok/pagar bersertifikat hak milik No:1689 dengan Luas tanah : 435 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;

Hal 1 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan Tanah Pekarangan bersertifikat hak milik No:1689 dengan Luas tanah : 435 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atas dasar Jual – beli dengan TERGUGAT (NURJANAH) pada tanggal 1 April 2016;
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 atas nama pada Serifikat Hak Milik yakni Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) / TERGUGAT, Tanah yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertulis pada Kwitansi Pembayaran Pembelian tertanggal 1 April 2016;
5. Bahwa Tanah Pekarangan yang dibeli Penggugat terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2, dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;
Batas Sebelah Utara : Sungai
Batas Sebelah Timur : Jalan/rumah pak Giono
Batas Sebelah Selatan : rumah pak Dulmanan
Batas Sebelah Barat : rumah Ibu Sartun
6. Bahwa TERGUGAT menjual Tanah Pekarangan bersertifikat hak milik No:1689 dengan Luas tanah : 435 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya pada tanggal 1 April 2016 berjanji kepada PENGGUGAT akan bersedia membantu PENGGUGAT dalam proses jual beli di hadapan Notaris dan membantu pula dalam proses Balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No:1689 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama AGUS PUJIANTO (PENGUGAT);
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari dan menemui TERGUGAT di kediamannya yang sekarang di jl kedurus 2/45 surabaya guna meminta pertanggung jawaban penyelesaian balik nama akan tetapi tidak pernah bertemu dengan tergugat dan tidak ada itikat baik dari TERGUGAT;
8. Bahwa setelah terbayar lunas Tanah Pekarangan yang dibeli Penggugat pada Poin angka 6 pada Posita diatas TERGUGAT setiap kali di temui di kediamannya di jl kedurus 2/45 surabaya selalu menghindar dan tidak mau menemui TERGUGAT tanpa pemberitahuan dan memutus hubungan komunikasi PENGUGAT sehingga menghalangi Penggugat memproses peningkatan legalitas status kepemilikan obyek untuk dibalik nama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT mengingkari janjinya;
9. Bahwa Obyek sengketa Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan

Hal 2 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo Kota Surabaya, saat ini telah dibangun tembok pagar dijadikan Penggugat Gudang dan/atau dikuasai oleh PENGGUGAT hingga sekarang;

10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji TERGUGAT yakni : melakukan Proses Jual-beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, secara Notariil, dan membantu Proses baliknama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No:1689 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGGUGAT AGUS PUJIANTO maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI);

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini berpedoman Pasal 180 HIR maka dimohonkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI
3. Menyatakan Jual-beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 1 April 2016 jual-beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama pada Serifikat Hak Milik Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) seharga Rp. 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertulis pada Kwitansi Pembayaran Pembelian tertanggal 1 April 2016, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sah menurut hukum kwitansi pembayaran Jual-beli Suatu Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 pada tanggal 1 April 2016, jual beli antara Nyonya NOER DJANAH/NURJANAH TERGUGAT dengan PENGGUGAT AGUS PUJIANTO;
5. Mengijinkan PENGGUGAT untuk melakukan balik nama Tanah Pekarangan yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGGUGAT AGUS PUJIANTO;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses Baliknama Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 dari

Hal 3 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGGUGAT AGUS PUJIANTO;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 11 November 2024, 11 November 2024, 4 Desember 2024 dan 12 Desember 2024, Turut Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama : Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh, Hendri Kusmaryanto, S.ST, Hariyanto, SH., Arief Budi Setiawan, ST., Agus Zainuri, SH, Vioxcy Ananta Putra, SH, Riskha Dian Nursari, SH, dan Aditya Wahyu Setyawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 No. 5492/SKK/35.78/XI/2024;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H, akan tetapi tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 18 Desember 2024, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat di dalam perkara a quo atas Sertipikat Hak Milik No. 1689/ Kel. Siwalankerto pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nyonya Noer Djanah (Nurjanah).
3. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

Hal 4 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Turut Tergugat adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Para Pihak Tergugat lainnya atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan atas dasar Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, seluruh Jawaban Turut Tergugat Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, dari Buku Tanah Hak Milik No. 1689/Kel. Siwalankerto, dapat diketahui antara lain :
 - Nomor Blangko : AC. 805157
 - Surat Ukur :
Tgl. 22-04-2015
No. 00300/Siwalankerto/2015.
Luas. 435 M²
 - Asal Hak : Konversi
 - Penunjuk :
 - Bekas Hak Yasan petok Dno. 182 persil 45 d. II
 - Surat Keterangan Lurah Siwalankerto, tgl. 31-10-1991 No. 590/743/402.91.06.05/1991.
 - Surat Pernyataan pemilikan tanah dari Lurah Siwalankerto, tgl. 31-10-1991, No. 590/743/402.91.06.05/1991.
 - Diumumkan tgl. 23-9-1992. No. Peng/149/IX/PPT/1992 dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan.

Hal 5 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan Pada Tanggal : 20-2-1993.
- Pemegang hak tercatat atas nama Nyonya Noer Djanah (Nurjanah).

Adanya catatan :

- Telah diterbitkan Sertipikat Pengganti karena HILANG

Lihat HM : 1689
Kelurahan : Siwalankerto
Kecamatan : Wonocolo
SU Tanggal : 22-04-2015
SU Nomor : 300/Siwalankerto/2015
Luas : 435 m²

No. Seri Blangko Sertipikat : BS 416625

3. Bahwa, dari Buku Tanah Hak Milik No. 1689/Kel. Siwalankerto, dapat diketahui antara lain :

- Nomor Blangko : BS 416625
- Surat Ukur :
Tgl. 22-04-2015
No. 00300/Siwalankerto/2015.
Luas. 435 M²
- Asal Hak : Pengganti Sertipikat Hilang
- Penunjuk :

Diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang, diumumkan di Harian Surabaya Pagi Tgl. 11-09-2014 Pengganti dari HM No. 1689/Kelurahan Siwalankerto

Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji Tgl. 22-05-2014

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor : SKTLK/B/8495/IV/2014/SPKT/JATIM/RESTABES SURABAYA Tgl. 17-04-2014.

- Pemegang hak tercatat atas nama Nyonya Noer Djanah (Nurjanah).

4. Bahwa, Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan

Hal 6 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, Selanjutnya sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan persyaratan untuk Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yaitu :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy identitas permohonan (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. SERTIPIKAT ASLI.
6. Akta Jual Beli dari PPAT.
7. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya.
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertifikat/keputusan dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahkan ijin dari instansi yang berwenang.
9. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

6. Bahwa, Terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Turut Tergugat memproses baliknama Sertipikat, maka Turut Tergugat sampaikan bahwa pada dasarnya Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan, dan tidak bisa dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga jika dalam perkara ini yang dimohonkan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi adalah Tergugat, maka Turut Tergugat hanya bisa dinyatakan untuk tunduk terhadap penghukuman yang dikenakan kepada Tergugat, dan tidak bisa menjadi sasaran utama penghukuman yang dimohonkan oleh Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat, mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya

Hal 7 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal upload 12 Februari 2025 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat, tidak mengajukan Duplik:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3578021708690008 atas nama Agus Pujiyanto;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No : 3578020101085726 atas nama Agus Pujiyanto;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah pada tanggal 1 April 2016;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 1689/Kel.: Siwalankerto atas nama Pemegang Hak Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2024;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik mengetahui RT,RW setempat letak Obyek sengketa;

Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 di bulan April Tergugat (NURDJANAH) mendatangi lokasi obyek guna menjual tanah miliknya. Kebetulan pada saat itu saksi sedang berada di sekitar lokasi obyek.
- Bahwa Melihat saksi yang sudah tinggal lama sejak tahun 1974 di daerah tersebut, Tergugat (NURDJANAH) langsung menawarkan saksi untuk membantu menjualkan tanah miliknya.
- Bahwa Setelah permintaan tersebut saksi langsung menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat (AGUS PUJIANTO).
- bahwa Penggugat sendiri tertarik untuki membeli tanah milik Tergugat (NURDJANAH) yang sudah ditawarkan oleh saksi.
- Bahwa Saksi akhirnya mengantarkan Penggugat (AGUS PUJIANTO) dengan membawa uang sekitar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ke kediaman Tergugat (NURDJANAH) yang terletak di Jl. Kutisari I No. 15, Kota Surabaya.
- Bahwa Transaksi pun terjadi dengan saksi sebagai perantara jual-beli pada tahun 2016 antara Bapak AGUS PUDJIANTO dengan Ibu NOER DJANAH / NURJANAH (BUKTI P-3), Jual-beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2.
- Bahwa Dari transaksi tersebut Penggugat (AGUS PUJIANTO) akhirnya menerima surat tanah beserta kuitansi pembelian dari Tergugat (NURDJANAH).
- Bahwa saksi tahu Pada saat itu Penggugat belum mempunyai dana yang cukup guna mengurus balik nama sertifikat ke notaris dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat. Namun, Tergugat (NURDJANAH) berjanji bahwa jika di kemudian hari Penggugat (AGUS PUJIANTO) mengurus balik nama sertifikat, Tergugat akan turut hadir.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018, ketika Penggugat (AGUS PUJIANTO) sudah memiliki dana yang cukup Tergugat tidak dapat dihubungi dan ketika Penggugat menghampiri di kediaman lama Tergugat yang berada di JL. Kutisari I No.15, Tergugat (NURDJANAH) telah pindah dari alamat tersebut tanpa ada tetangga yang mengetahui keberadaan kediaman baru Tergugat.
- Bahwa Melalui bantuan Saksi hingga sekitar tahun 2019, Penggugat akhirnya mengetahui alamat baru Tergugat melalui informasi yang diberikan anaknya berada di Kedurus GG II No.45. di tahun tersebut Penggugat maupun Saksi telah berupaya secara kekeluargaan untuk mengajak Tergugat menemui Notaris. Namun, Tergugat (NURDJANAH) tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat (AGUS PUJIANTO) sehingga menolak ajakan tersebut

Hal 9 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berkali-berkali. Tidak sampai disitu, sebelum Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan.

- bahwa Penggugat bersama Saksi masih berupaya mengajak secara baik-baik kepada Tergugat dengan terus mendatangi kediaman Tergugat dan tetap mendapat penolakan dengan dalih bahwa Tergugat (NURDJANAH) telah menyerahkan Sertifikat beserta Kwitansi sebelumnya sehingga sudah tidak ada lagi tanggung jawab dengan Penggugat (AGUS PUJIANTO).

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Chandra Wahyu Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa benar adanya transaksi jual-beli dahulu pada tahun 2016 antara Bapak AGUS PUDJANTO dengan Ibu NOER DJANAH / NURJANAH (BUKTI P-3), Jual-beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2, dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;
 - Batas Sebelah Utara : Sungai
 - Batas Sebelah Timur : Jalan/rumah pak Giono
 - Batas Sebelah Selatan : rumah pak Dulmanan
 - Batas Sebelah Barat : rumah Ibu Sartun
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat adalah Warganya yang dari tahun 2016 hingga saat ini Penggugatlah yang memiliki Obyek Sengketa dan Penggugat menggunakan Obyek Sengketa untuk tempat Gudang pekerjaannya, saksi menerangkan dari tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah ada sengketa dan Penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayaran luran desa tempat Obyek sengketa,
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk Penggugat Bisa balik nama pada Sertifikat Obyek sengketa yang dibeli Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat hendak melaksanakan peningkatan status kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (NOER DJANAH) menjadi atas nama Penggugat (AGUS PUJIANTO), namun mengalami kendala karena Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah megajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 10 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tanah Hak Milik No. 1689/Kelurahan Sambikerep, pemegang hak terakhir tercatat atas nama Nyonya Noer Djanah (Nurjanah), bukti TT-1;

Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanggal 24 April 2025 dan didapatkan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 April 2025, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Kapasitas Turut Tergugat adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Para Pihak Tergugat lainnya atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan atas dasar Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai menolak eksepsi Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa tentang eksepsi Tergugat dan yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Turut Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara, baik

Hal 11 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan pula tidak datang tersebut tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang dari Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2024, 11 November 2024, 4 Desember 2024 dan 12 Desember 2024, Turut Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama : Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh, Hendri Kusmaryanto, S.ST, Hariyanto, SH., Arief Budi Setiawan, ST., Agus Zainuri, SH, Vioxcy Ananta Putra, SH, Riskha Dian Nursari, SH, dan Aditya Wahyu Setyawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 No. 5492/SKK/35.78/XI/2024, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 atas nama pada Serifikat Hak Milik yakni Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) / TERGUGAT, Tanah yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertulis pada Kwitansi Pembayaran Pembelian tertanggal 1 April 2016;
- Bahwa Tanah Pekarangan yang dibeli Penggugat terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2, dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;
Batas Sebelah Utara : Sungai
Batas Sebelah Timur : Jalan/rumah pak Giono
Batas Sebelah Selatan : rumah pak Dulmanan
Batas Sebelah Barat : rumah Ibu Sartun
- Bahwa TERGUGAT menjual Tanah Pekarangan bersertifikat hak milik No:1689 dengan Luas tanah : 435 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya pada tanggal 1 April 2016 berjanji kepada PENGGUGAT akan bersedia membantu PENGGUGAT dalam proses jual beli di hadapan Notaris dan membantu pula dalam proses Balik nama kepemilikan

Hal 12 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertifikat Hak Milik No:1689 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama AGUS PUJANTO (PENGGUGAT);

- Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari dan menemui TERGUGAT di kediamannya yang sekarang di jl kedurus 2/45 surabaya guna meminta pertanggung jawaban penyelesaian balik nama akan tetapi tidak pernah bertemu dengan tergugat dan tidak ada itikat baik dari TERGUGAT;
- Bahwa setelah terbayar lunas Tanah Pekarangan yang dibeli Penggugat pada Poin angka 6 pada Posita diatas TERGUGAT setiap kali di temui di kediamannya di jl kedurus 2/45 surabaya selalu menghindar dan tidak mau menemui TERGUGAT tanpa pemberitahuan dan memutus hubungan komunikasi PENGGUGAT sehingga menghalangi Penggugat memproses peningkatan legalitas status kepemilikan obyek untuk dibalik nama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT mengingkari janjinya;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji TERGUGAT yakni : melakukan Proses Jual-beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, secara Notariil, dan membantu Proses baliknama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No:1689 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGGUGAT AGUS PUJANTO maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI);
- Bahwa oleh karena Gugatan ini berpedoman Pasal 180 HIR maka dimohonkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Sumardji dan saksi Sdr. Chandra Wahyu Saputro;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, dan mengajukan bukti TT-1 namun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya;

Hal 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat yang diajukan dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah pada tanggal 1 April 2016 diketahui bahwa pada tanggal 1 April 2016 telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dengan obyek jual beli berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 dengan seuas 435 M2 yang terletak di Siwalan Kerto Utara No. 37 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan harga Rp. 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas;

Mneimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sumardji, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akhirnya mengantarkan Penggugat (AGUS PUJIANTO) dengan membawa uang sekitar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ke kediaman Tergugat (NURDJANAH) yang terletak di Jl. Kutisari I No. 15, Kota Surabaya.
- Bahwa Transaksi pun terjadi dengan saksi sebagai perantara jual-beli pada tahun 2016 antara Bapak AGUS PUDJIANTO dengan Ibu NOER DJANAH / NURJANAH (BUKTI P-3), Jual-beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2.

Hal 14 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi tersebut Penggugat (AGUS PUJIANTO) akhirnya menerima surat tanah beserta kuitansi pembelian dari Tergugat (NURDJANAH).

2. Chandra Wahyu Saputro, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan bahwa benar adanya transaksi jual-beli dahulu pada tahun 2016 antara Bapak AGUS PUDJIANTO dengan Ibu NOER DJANAH / NURJANAH (BUKTI P-3), Jual-beli terhadap tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 435 M2, dengan batas – batas tanah sebagai berikut ;

Batas Sebelah Utara : Sungai

Batas Sebelah Timur : Jalan/rumah pak Giono

Batas Sebelah Selatan : rumah pak Dulmanan

Batas Sebelah Barat : rumah Ibu Sartun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat sebagai penjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 yang sama dengan bukti TT-1 berupa Sertipikat Hak Milik No: 1689/Kel.: Siwalankerto, diketahui bahwa setelah terjadi jual beli tanah a quo, Asli Sertifikat tanah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnya tanah a quo ditempati dan dikuasai oleh Penggugat sejak tanggal 1 April 2016 hingga sekarang (vide bukti P-6), Penggugat telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (vide bukti P-5), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Chandra Wahyu Saputro yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Warganya yang dari tahun 2016 hingga saat ini Penggugatlah yang memiliki Obyek Sengketa dan Penggugat menggunakan Obyek Sengketa untuk tempat Gudang pekerjaannya, dari tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah ada sengketa dan Penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayaran luran desa tempat Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa objek a quo telah dibangun dan dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Sdr. Sumardji menerangkan bahwa saksi tahu Pada saat itu Penggugat belum mempunyai dana yang cukup guna mengurus balik nama sertifikat ke notaris dari

Hal 15 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat. Namun, Tergugat (NURDJANAH) berjanji bahwa jika di kemudian hari Penggugat (AGUS PUJIANTO) mengurus balik nama sertifikat, Tergugat akan turut hadir;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membantu Penggugat dalam proses jual beli di hadapan Notaris dan membantu dalam proses Balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No:1689 dari nama Tergugat Nyonya Noer Djanah (Nurjanah) menjadi nama Agus Pujianto (Penggugat), meskipun pihak Penggugat telah berulang kali berusaha menemui Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui, hal tersebut berarti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat petitum angka 2, 3 dan 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana Penggugat telah membeli obyek a quo dari Tergugat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat, maka petitum gugatan angka 5 yang menuntut agar mengijinkan Penggugat untuk melakukan balik nama Tanah Pekarangan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 6 oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 5 yang mana petitum tersebut dalam pertimbangan diatas telah dikabulkan, maka terhadap petitum inipun harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini, sehingga petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 1243 KUH Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Jual-beli antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 April 2016 jual-beli Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama pada Serifikat Hak Milik Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) seharga Rp. 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertulis pada Kwitansi Pembayaran Pembelian tertanggal 1 April 2016, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sah menurut hukum kwitansi pembayaran Jual-beli Suatu Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2 dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 pada tanggal 1 April 2016, jual beli antara Nyonya NOER DJANAH/NURJANAH TERGUGAT dengan PENGUGAT AGUS PUJIANTO;
5. Mengijinkan PENGUGAT untuk melakukan balik nama Tanah Pekarangan yang beralamat di Kelurahan Siwalankerto Utara Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGUGAT AGUS PUJIANTO;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses Baliknama Sertifikat Hak Milik No:1689 seluas : 435 M2, dengan Surat Ukur No: 00300/Siwalankerto/2015 dari nama TERGUGAT Nyonya NOER DJANAH (NURJANAH) menjadi nama PENGUGAT AGUS PUJIANTO;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2025** dengan susunan majelis : **Darwanto, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Yuliada, S.H., M.H.** dan **Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 02 Juni 2025** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **Matheus Dwi Susanto Hery,**

Hal 17 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	30.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat/PS.....Rp.	1.400.000,-
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat...Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah.....Rp.	100.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	1.940.000,-
(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal 18 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)